

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 80 del 13/02/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 33 del 13/02/2023

OGGETTO: Impegno di spesa – Stasatura tratti rete reflui territorio comunale - Ditta Sandro Greco srl.-

LOTTO CIG: Z7C39ECBCC

IMPEGNO: 52

Cap. 564 – Cod. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il Centro abitato, le frazioni Lido e Fiasco Baldaia, nonché alcune zone rurali di questo Comune sono serviti da rete fognante comunale con relativi impianti di depurazione e da rete di raccolta acque bianche che il Comune gestisce direttamente;

-è stato riscontrato, dopo sopralluogo da parte del personale comunale, che alcuni tratti di rete fognaria comunale risultano intasati;

-pertanto, è necessario effettuare urgentemente vari interventi di manutenzione ordinaria riguardanti la disostruzione e la pulizia delle condotte fognarie, dei tombini stradali, degli scarichi di acque reflue e fognature di proprietà comunale nonché dei pozzetti a servizio del centro civico comunale per migliorare il deflusso delle acque reflue;

-allo scopo di poter procedere al ripristino della funzionalità della rete fognante e salvaguardare la pubblica incolumità, poiché la situazione di cui sopra potrebbe creare pericoli igienico-sanitari per la cittadinanza, si necessita con urgenza la stasatura dei tratti della rete fognante in argomento previa disostruzione e pulizia dei pozzetti;

-questo Comune non è nelle condizioni di intervenire, perché sprovvisto di mezzi idonei;

-stante l'urgenza di provvedere tra le ditte operanti nel settore è stata consultata, per le vie brevi, la ditta Sandro Greco srl di Catanzaro, specializzata nel settore, presente nell'elenco degli operatori economici di questo Comune, approvato con determina n° 308 del 21/07/2022;

-la predetta ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'oggetto, presentando appositi preventivi, di complessivi € 950,00 oltre IVA al 10%, dettagliatamente descritti nei relativi preventivi;

-la ditta Sandro Greco srl P.I. 02483860793, con sede a Catanzaro in via Alto Adige n° 29/S ha offerto per il servizio di aspirazione di n° 10 pozzetti (per circa mc 10,00) l'importo per come di seguito specificato:

a) Autospurgatrice idromeccanica tipo grande per prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del rifiuto codice CER 20.03.06 €/h 150,00 oltre IVA al 10%;

b) Smaltimento del rifiuto presso apposito impianto autorizzato del rifiuto codice CER 20.03.06 €/t 450,00 oltre IVA al 10%;

-per garantire gli interventi in oggetto, necessita provvedere all'impegno della spesa di € 2.500,00 compresa IVA al 10% nel bilancio corrente in corso di formazione;

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. n° 50/2016;

Richiamati:

-l'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare indicante gli elementi ivi previsti;

-l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che:

▪ *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*

▪ *nella procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto*

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Richiamato, altresì, l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che, *fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro;*

Considerato che:

-l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

-ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il C.I.G.: Z7C39ECBCC;

Dato atto che ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 e dal Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e che, conseguentemente, il servizio in argomento può essere affidato alla ditta Sandro Greco srl P.I. 02483860793, con sede a Catanzaro in via Alto Adige n° 29/S;

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Preso atto che alla predetta spesa di complessive € 2.500,00 IVA compresa al 10%, potrà farsi fronte sul Cap. 564 – Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione;

Preso atto della validità del DURC n° protocollo INAIL_36793526 fino al 13/06/2023;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, come con la presente affida, a termini dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 l'esecuzione degli interventi manutenzione ordinaria riguardanti la disostruzione e la pulizia delle condotte fognarie, dei tombini stradali, degli scarichi di acque reflue e fognature di proprietà comunale nonché dei pozzetti a servizio del centro civico comunale per migliorare il deflusso delle acque reflue, alla ditta Sandro Greco srl P.I. 02483860793, con sede a Catanzaro in via Alto Adige n° 29/S per l'importo complessivo di € 2.500,00 IVA compresa al 10%, come da preventivo in atti;
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.500,00 IVA inclusa al 10% sulla voce prevista nel bilancio corrente in corso di formazione;
3. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" l'affidamento

di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);

4. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
7. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
8. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
9. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
11. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 564 – Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)